

Chapitre 9

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le cadre GAFI-Bâle, l'évaluation du risque et la gouvernance AML/CFT

- (a) Cette triple contrainte interdit concrètement au Comité de Bâle : de publier des lignes directrices qui contrediraient ou assoupliraient les standards du GAFI (« sans jamais les affaiblir »); mais aussi d'imposer, de sa seule initiative, des exigences plus sévères que celles négociées collectivement au sein du GAFI (« sans jamais [...] les renforcer unilatéralement »); et enfin de développer un corpus parallèle incohérent avec celui du GAFI. Le « statut d'observateur » du Comité — et non de membre à part entière ni d'organisme concurrent — explique cette contrainte de non-renforcement unilatéral : un observateur participe aux discussions et peut en tirer des lignes directrices d'application, mais ne dispose pas de la légitimité institutionnelle d'un membre statutaire pour fixer seul de nouveaux standards internationaux qui s'imposeraient au GAFI lui-même; le Comité doit donc rester dans le rôle de relais et de déclinaison sectorielle bancaire des standards fixés ailleurs, non dans celui de producteur concurrent de normes.
- (b) Mécanismes concrets pour chacun des quatre risques : le risque **réputationnel** se matérialise lorsque l'implication, même passive, d'une banque dans un scandale de blanchiment est révélée publiquement, érodant la confiance des clients et des marchés; le risque **opérationnel** se matérialise par les coûts d'enquête interne, de remédiation des systèmes et de formation consécutifs à un manquement détecté; le risque **de conformité** se matérialise par les sanctions réglementaires et amendes infligées par les superviseurs pour dispositif AML/CFT défaillant; le risque **de concentration** se matérialise par les gels d'actifs et les pertes de financement de gros (les contreparties de marché refusant de traiter avec une banque jugée à risque ML/FT élevé, concentrant alors ses sources de financement restantes). Cette énumération de risques multiples et interconnectés soutient l'argument de la solidité bancaire car elle montre qu'une défaillance ML/FT ne reste jamais cantonnée à un seul registre (une simple amende isolée) : elle se propage simultanément à la réputation, aux coûts opérationnels, à la relation au superviseur et à la structure même du financement de la banque — un enchaînement de conséquences qui affecte la solvabilité et la viabilité de l'établissement bien au-delà du strict respect d'une obligation externe, justifiant son traitement comme composante de solidité bancaire à part entière.
- (c) Le **risque inhérent** est le risque ML/FT propre à la clientèle, aux produits, aux canaux de distribution et aux juridictions de la banque, avant toute mesure d'atténuation — ce que l'évaluation « approfondie » cherche à cartographier. Le **risque résiduel** est ce qui subsiste *après* application des mesures d'atténuation (diligence raisonnable, surveillance, contrôles), et qui doit rester « cohérent avec le profil de risque global de l'établissement » — c'est-à-dire ne pas excéder ce que la banque est prête à tolérer. Une évaluation propre à chaque établissement est nécessaire car le risque inhérent dépend de quatre dimensions — clientèle, produits, canaux, juridictions — qui varient radicalement d'une banque à l'autre (une banque de détail domestique et une banque privée internationale n'ont ni la même base de clientèle ni les mêmes juridictions d'opération) : un référentiel unique, indifférent à ces quatre dimensions propres à chaque établissement, ne pourrait ni capturer les risques réellement encourus par une banque donnée, ni éviter de sur- ou sous-évaluer son risque résiduel par rapport à son profil de risque global effectif.
- (d) L'exigence d'un chef AML/CFT officer « doté d'une autorité [...] suffisante » relève de la gouvernance opérationnelle du dispositif, portée par la **deuxième ligne de défense** (la fonction de conformité elle-même, responsable au quotidien de l'application du dispositif AML/CFT); l'évaluation périodique par l'audit interne de l'usage effectif du système de surveillance relève de l'**assurance indépendante**, portée par la **troisième ligne de défense**, qui vérifie *a posteriori* que les deux premières lignes ont correctement rempli leur rôle. Le cours insiste sur une vérification de l'usage *effectif* plutôt que sur la seule existence formelle du système car un système de surveillance peut être acheté, installé et paramétré — exister sur le papier — sans que les première et deuxième lignes de défense ne consultent effectivement ses alertes, n'investiguent les transactions signalées ou n'agissent sur ses résultats : seule une vérification de l'usage réel, et non de la simple présence technique du logiciel, peut révéler un dispositif « meilleur sur le papier qu'en pratique ».

- (a) Une approche « par facteurs » évalue chaque client selon une combinaison pondérée de plusieurs dimensions (profil professionnel, origine géographique, nature du compte, activité exercée), ce qui permet de moduler finement le niveau de vigilance sans jamais aboutir à une exclusion automatique fondée sur un seul critère discriminant ; une catégorisation « rigide », à l'inverse, classerait mécaniquement certains groupes entiers de clients (par exemple, tous les résidents d'une région donnée, ou toutes les personnes à faibles revenus jugées « à risque » par un critère unique) comme inéligibles aux services bancaires, produisant précisément l'exclusion financière des « personnes financièrement ou socialement défavorisées » que la Guidance du GAFI cherche à prévenir. L'approche par facteurs évite cet écueil car un facteur de risque isolé (une origine géographique donnée) peut être compensé par d'autres facteurs favorables (nature et objet du compte simples, faible volume de transactions), alors qu'une catégorisation rigide ne permet aucune compensation de ce type.
- (b) Les trois identités à établir et vérifier sont : celle du **client** lui-même, celle de **tout mandataire** agissant en son nom, et celle du ou des **bénéficiaires effectifs** (les personnes physiques qui contrôlent ou bénéficient réellement du compte, potentiellement distinctes du titulaire nominal). Le cas du compte numéroté est spécifiquement traité car, en l'absence de cette précision explicite, la confidentialité *additionnelle* qu'il offre — le nom du titulaire n'apparaissant pas sur les relevés ou dans les échanges courants avec certains services de la banque — pourrait être confondue avec un anonymat *intégral* vis-à-vis de la banque elle-même, c'est-à-dire avec l'idée qu'un tel compte échapperait aux procédures normales d'identification et de vérification : le cours écarte explicitement cette confusion en précisant que la confidentialité ne joue qu'à l'égard des tiers, jamais à l'égard du dispositif de diligence raisonnable interne de la banque, pour laquelle « l'anonymat pur et simple n'est jamais admissible ».
- (c) Ces deux exemples partagent un même besoin de diligence renforcée car ils élèvent tous deux, quoique par des voies différentes, la probabilité que le compte serve à des flux financiers difficiles à retracer ou à justifier économiquement : un solde important assorti de virements transfrontaliers réguliers multiplie les points de sortie et de transformation des fonds à travers des juridictions diverses, tandis qu'une PPE étrangère est, par construction, exposée à un risque de corruption ou de détournement de fonds publics propre à sa fonction — dans les deux cas, le risque ne tient pas à une caractéristique isolée et ponctuelle mais à une combinaison structurelle de facteurs (comportemental dans un cas, statutaire dans l'autre) qui justifie un examen approfondi avant l'entrée en relation. L'exigence d'une approbation par la *direction générale* traduit concrètement le niveau de risque accru car elle élève le point de décision au-dessus du niveau opérationnel courant (gestionnaire de compte) et même au-dessus du seul niveau de la fonction de conformité : elle engage la responsabilité du sommet de la hiérarchie exécutive dans la décision d'accepter un risque identifié comme élevé, garantissant que cette décision ne soit jamais prise par défaut ou par simple habitude commerciale.
- (d) La détection d'une transaction « inhabituelle » présuppose une compréhension préalable de l'activité « normale et raisonnable » de *ce client précis* car le caractère suspect d'une transaction est toujours relatif à un profil de référence : un virement de 50 000 € serait parfaitement normal pour une entreprise dont le chiffre d'affaires mensuel se compte en millions, mais hautement inhabituel pour un compte de particulier dont l'activité historique se limite à des dépenses courantes — un seuil unique et absolu de transaction suspecte, appliqué indifféremment à tous les clients, produirait donc soit un nombre ingérable de fausses alertes chez les gros clients légitimes, soit une absence de détection chez les petits comptes détournés pour des montants inférieurs au seuil. Le principe de proportionnalité prolonge directement la politique d'acceptation par facteurs du (a) car les deux logiques reposent sur le même principe de calibrage au profil du client : il serait incohérent d'appliquer un même niveau de surveillance continue à un client classé à risque élevé lors de son acceptation (PPE, virements transfrontaliers réguliers) et à un client à risque standard, précisément parce que l'évaluation initiale du risque — réalisée lors de l'acceptation — doit continuer à gouverner l'intensité de la vigilance tout au long de la relation, sous peine de rendre inutile l'effort de segmentation par facteurs de risque effectué en amont.

- (a) Les trois étapes successives sont : l'**identification** d'une transaction ou relation potentiellement suspecte, son **investigation** (analyse approfondie pour confirmer ou écarter le soupçon), et sa **déclaration** à la cellule de renseignement financier lorsque le soupçon est confirmé. L'interdiction absolue d'informer le client, « même indirectement », complique la mise en œuvre des mesures d'atténuation car toute mesure trop visible ou trop soudaine (clôture immédiate du compte, refus brutal et inexplicable d'une transaction habituelle, gel abrupt de l'accès aux fonds) risquerait de signaler implicitement au client qu'il fait l'objet d'une suspicion, ce qui reviendrait à l'informer « indirectement » qu'une déclaration a été ou sera déposée. La banque doit donc privilégier des mesures plus discrètes et progressives — par exemple un renforcement silencieux de la surveillance des mouvements futurs, une limitation graduelle justifiée par des motifs commerciaux ou de gestion du risque de crédit ordinaires, ou une vigilance accrue sans rupture brutale de la relation — qui atténuent le risque d'utilisation criminelle sans jamais révéler au client, par leur soudaineté ou leur nature, l'existence d'un soupçon ou d'une déclaration.
- (b) Ce délai est calculé à partir de la *fin* de la relation bancaire (ou de la transaction occasionnelle), plutôt qu'à partir de son ouverture ou de chaque transaction individuelle, car l'objectif de la conservation est de permettre une reconstitution rétrospective complète de l'ensemble de la relation — y compris son évolution et sa clôture — au bénéfice d'une enquête ultérieure qui pourrait survenir des années après le début de la relation mais peu après sa fin : calculer le délai depuis l'ouverture aurait pu conduire à la destruction de documents essentiels concernant les dernières années d'une relation de longue durée, précisément la période la plus susceptible d'intéresser une enquête tardive. La clause de prolongation « en cas de litige ou d'enquête en cours, jusqu'à la clôture définitive de l'affaire » révèle que les cinq ans constituent un **plancher minimal** et non un plafond ferme : le cours n'indique aucune limite supérieure au-delà de laquelle la conservation deviendrait interdite ou inutile dès lors qu'un litige ou une enquête reste ouvert, ce qui signifie que la durée réelle de conservation peut, dans les faits, s'étendre indéfiniment au-delà du seuil de cinq ans tant que l'affaire n'est pas définitivement close.
- (c) Dans le premier cas (exigences locales plus strictes que celles du groupe), le cours prescrit que « la politique du groupe doit permettre à la succursale ou filiale concernée d'adopter les exigences locales » : le standard groupe s'efface alors devant l'exigence locale plus exigeante, sans qu'aucune mesure additionnelle ne soit requise, puisque respecter la règle locale plus stricte suffit *a fortiori* à respecter le standard groupe moins exigeant. Dans le second cas (la juridiction d'accueil ne permet pas la mise en œuvre adéquate des standards du groupe — par exemple parce que la loi locale interdit certains échanges d'information ou certaines vérifications qu'exige le standard groupe), « des mesures additionnelles doivent être envisagées, pouvant aller jusqu'à la fermeture des opérations dans ce pays ». La fermeture des opérations constitue une mesure de dernier recours, et non une option immédiatement envisagée, car le cours emploie l'expression « pouvant aller jusqu'à », signalant une gradation de réponses (mesures additionnelles de compensation, renforcement de contrôles locaux, limitation des activités) dont la fermeture ne représente que l'extrémité, réservée aux cas où aucune mesure intermédiaire ne suffit à ramener le risque résiduel local à un niveau cohérent avec le standard groupe — une fermeture immédiate et systématique dès le premier écart identifié serait disproportionnée et contreviendrait à l'esprit même d'une politique groupe qui « permet » des adaptations locales dans le premier cas.
- (d) L'autorité *formelle* d'instruction du responsable AML/CFT groupe peut se heurter, dans les faits, à un obstacle *informationnel* car cette autorité — le pouvoir de donner des instructions — ne garantit pas, par elle-même, que les données nécessaires à son exercice éclairé (identité des clients à risque élevé, activité de leurs comptes dans une filiale donnée) puissent circuler jusqu'à lui ou entre filiales : une loi locale de protection des données peut interdire la transmission de ces informations vers le siège ou vers une autre juridiction du groupe, quelle que soit par ailleurs l'autorité hiérarchique dont dispose le responsable groupe — l'instruction peut être donnée, mais son exécution effective (une surveillance croisée réellement informée) reste bloquée en amont par l'indisponibilité légale de la donnée elle-même. Cet obstacle est plus prégnant pour le risque ML/FT que pour la plupart des autres processus de gestion des risques bancaires car l'information nécessaire ici — l'identité nominative des clients et de leurs bénéficiaires effectifs —

est par nature une donnée personnelle directement identifiante, alors qu'une donnée de risque de marché ou de risque de crédit agrégée (une exposition totale, une VaR, un taux de défaut par portefeuille) peut être partagée à l'échelle du groupe sans jamais révéler l'identité d'une personne physique précise : la nature même de l'information requise pour la lutte contre le blanchiment — nominative et non agrégeable sans perte de son utilité opérationnelle — la rend structurellement plus exposée aux lois de protection des données que les données quantitatives et anonymisables des autres catégories de risque.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque ML/FT à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) L'exigence de ce chapitre — que « l'audit interne évalue périodiquement le système de surveillance informatisé pour s'assurer qu'il est utilisé effectivement », et non simplement qu'il existe — est précisément le garde-fou qui, appliqué au cas Equifax documenté au chapitre 8, aurait pu révéler l'écart que ce chapitre décrit : une politique de gestion des correctifs « disponible dès le 7 mars [...] et distribuée en interne à 400 employés — sans jamais être appliquée », exactement le type d'écart entre existence formelle et usage effectif que l'audit interne, selon ce chapitre, doit spécifiquement détecter en matière ML/FT. Une vérification équivalente — un audit périodique de l'usage réel, et non de la seule distribution, d'un dispositif de sécurité — aurait pu mettre en évidence, avant l'attaque, que « la communication interne défaillante » du chapitre 8 empêchait l'alerte de produire l'effet correctif attendu, tout comme l'audit interne de ce chapitre vérifie que les alertes du système de surveillance sont effectivement exploitées par les première et deuxième lignes. Les deux exigences de communication ne sont pas réellement contradictoires car elles s'adressent à des destinataires de nature radicalement différente : les « 3R » du chapitre 8 organisent une communication *publique et prompte* envers le marché et les clients *affectés* par un incident déjà survenu et rendu inévitablement visible (une fuite de données), tandis que ce chapitre organise le silence envers un client *potentiellement impliqué* dans le fait générateur lui-même (un possible blanchiment), pour lequel toute divulgation, même indirecte, compromettrait l'enquête en cours et permettrait la destruction de preuves ou la fuite des fonds — la transparence sert la confiance du marché dans un cas, la confidentialité sert l'efficacité de l'enquête pénale dans l'autre, deux objectifs distincts qui n'entrent en tension qu'en apparence.
- (b) Ce que perdrait un dispositif de surveillance croisée des relations à risque élevé au sein d'un groupe bancaire, si l'identité des clients et bénéficiaires effectifs partagée entre filiales devait être anonymisée à la manière du FS-ISAC, est très précisément sa finalité opérationnelle : le partage d'information ML/FT au sein d'un groupe vise à permettre à une filiale de savoir *qui*, précisément, est le client à risque élevé identifié ailleurs dans le groupe, afin de rapprocher ce nom d'éventuelles relations qu'il entretiendrait localement — une information anonymisée, utile pour alerter le secteur d'une *catégorie* de menace cyber (une signature d'attaque, une vulnérabilité exploitée), ne permettrait ici aucun rapprochement nominatif entre filiales, rendant la surveillance croisée inopérante par construction. Cette impossibilité structurelle d'anonymiser la donnée elle-même explique, mieux qu'une simple différence de maturité réglementaire entre les deux domaines, pourquoi l'obstacle est « plus prégnant » pour le ML/FT : le chapitre 7 a pu résoudre sa tension entre partage et confidentialité précisément parce que l'information cyber pertinente (indicateurs de compromission, vulnérabilités) conserve toute son utilité une fois désidentifiée, alors que l'information ML/FT pertinente — l'identité même du client — perd son utilité dès l'instant où elle est désidentifiée, ne laissant à ce chapitre aucune solution technique équivalente à l'anonymisation du FS-ISAC pour concilier partage et protection des données.
- (c) Le conseil disposant d'une « compréhension claire des risques ML/FT » répond directement à la défaillance CBA d'une « supervision insuffisante des risques non financiers émergents par le conseil » : une compréhension claire, exigée en amont par ce chapitre, est la condition même d'une supervision qui ne soit pas insuffisante. Le chief AML/CFT officer « doté d'une autorité [...] suffisante » répond directement aux « responsabilités mal définies » et à la « détection et

[l']escalade tardives des incidents » constatées par l'APRA : une autorité et un statut clairement établis pour un responsable désigné préviennent précisément l'ambiguïté de responsabilités et les retards d'escalade que le panel a identifiés. Enfin, le système de surveillance dont l'audit interne vérifie l'usage *effectif* — et non la seule existence — répond très précisément au constat d'un « cadre de gestion du risque opérationnel » meilleur sur le papier qu'en pratique » : c'est exactement cette distinction entre le papier et la pratique que l'audit interne de ce chapitre est chargé de vérifier. Le blanchiment de capitaux figurant explicitement parmi les manquements du cas CBA documentés au chapitre 6, ce chapitre peut être lu comme une étude approfondie, *a priori*, du dispositif de gouvernance dont l'absence a précisément permis ce manquement *a posteriori* : là où le chapitre 6 documente les symptômes d'une gouvernance ML/FT défaillante (parmi d'autres manquements) dans un cas réel, ce chapitre en fournit, point par point, le traitement préventif — gouvernance, système de surveillance vérifié, dispositif d'acceptation client, obligations groupe — qui, correctement mis en œuvre, aurait dû empêcher que le blanchiment de capitaux ne figure sur la liste des manquements de la CBA.

- (d) L'information exigée par ce chapitre au niveau du conseil — une compréhension « claire » et une information « complète, compréhensible et exacte » pour décider — correspond très précisément à la strate « synthétique, très sélective » du sommet du « gâteau du reporting » du chapitre 5, réservée à la décision des orientations stratégiques, et non à la strate « très détaillée » de la base : ce chapitre n'exige nulle part que le conseil soit informé du contenu de chaque déclaration individuelle à la FIU, exactement comme le chapitre 5 réserve la remontée au conseil à « seule sa conclusion », lorsqu'un événement « révèle une faiblesse structurelle de contrôle affectant l'appétit pour le risque de l'organisation ». Le processus d'identification, d'investigation et de déclaration des transactions suspectes appartient donc nécessairement à la strate **opérationnelle**, la base du gâteau du reporting du chapitre 5, où le traitement individuel de chaque alerte relève du quotidien des équipes de conformité — et la confidentialité exigée par ce chapitre y est structurellement plus aisée à préserver que si chaque déclaration devait remonter en détail jusqu'au conseil : plus une information circule à des niveaux hiérarchiques élevés et à travers un nombre croissant de destinataires, plus le risque de fuite, même involontaire, vers le client concerné (via un rapprochement d'informations ou une indiscrétion) augmente ; en cantonnant le traitement individuel des déclarations à la strate opérationnelle restreinte, ce chapitre limite mécaniquement le nombre de personnes informées d'un soupçon donné, et donc le risque de « tipping off », même indirect.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Alertes, faux positifs et déclarations à la FIU, chiffrés

On a quatre catégories avec (n , taux d'alerte, coût/alerte, conversion) : Particuliers (100 000, 0,30 %, 40, 2 %), PME (15 000, 1,00 %, 60, 10 %), Grandes entreprises (2 000, 2,50 %, 120, 20 %), Risque élevé (500, 15,00 %, 250, 40 %).

- (a) Particuliers : alertes = $100\,000 \times 0,0030 = 300$, coût = $300 \times 40 = 12\,000$ €. PME : alertes = $15\,000 \times 0,01 = 150$, coût = $150 \times 60 = 9\,000$ €. Grandes entreprises : alertes = $2\,000 \times 0,025 = 50$, coût = $50 \times 120 = 6\,000$ €. Risque élevé : alertes = $500 \times 0,15 = 75$, coût = $75 \times 250 = 18\,750$ €. Le portefeuille compte $300 + 150 + 50 + 75 = 575$ alertes pour un coût total d'investigation de $12\,000 + 9\,000 + 6\,000 + 18\,750 = 45\,750$ €.
- (b) Déclarations : Particuliers = $300 \times 0,02 = 6$; PME = $150 \times 0,10 = 15$; Grandes entreprises = $50 \times 0,20 = 10$; Risque élevé = $75 \times 0,40 = 30$. Le total est $6 + 15 + 10 + 30 = 61$ déclarations. Les parts respectives sont : Particuliers $6/61 = 9,84\%$, PME $15/61 = 24,59\%$, Grandes entreprises $10/61 = 16,39\%$, Risque élevé $30/61 = 49,18\%$. Le taux de conversion global du portefeuille est $61/575 = 10,61\%$. La catégorie « Risque élevé (PPE/non-résidents) », avec seulement 500 comptes sur un portefeuille total de 117 500 comptes (soit à peine 0,43 % des comptes), produit à elle seule près de la **moitié** (49,18 %) de toutes les déclarations effectives à la FIU.

- (c) Coût par déclaration : Particuliers = $12\,000/6 = 2\,000$ €; PME = $9\,000/15 = 600$ €; Grandes entreprises = $6\,000/10 = 600$ €; Risque élevé = $18\,750/30 = 625$ €. Pour le portefeuille entier, ce ratio est $45\,750/61 = 750$ €. Classées de la moins à la plus « productive » : **Particuliers** (2 000 €, la moins productive), puis **Risque élevé** (625 €), puis, à égalité exacte, **PME** et **Grandes entreprises** (600 € chacune, les plus productives). Ce classement *ne coïncide pas* avec le classement par nombre brut d'alertes du (a) (Particuliers 300 > Risque élevé 75 > PME 150 ... en fait Particuliers > PME > Risque élevé > Grandes entreprises en volume) : la catégorie Particuliers, qui génère le plus grand nombre absolu d'alertes, est simultanément la moins efficace à les convertir en déclarations exploitables — un volume élevé d'alertes ne garantit donc en rien une bonne productivité du dispositif de surveillance, exactement comme le cours prévient que la seule existence d'un système ne garantit pas son usage effectif.
- (d) Avec une réduction de 40 %, les alertes « Particuliers » passent de 300 à $300 \times (1 - 0,40) = 180$, pour un nouveau coût de $180 \times 40 = 7\,200$ € (contre 12 000 € avant). La réduction de coût est $12\,000 - 7\,200 = 4\,800$ € par an. Le bénéfice net du projet est $4\,800 - 25\,000 = -20\,200$ € par an, soit un ratio bénéfice/coût de $4\,800/25\,000 = 0,192$: sur le seul critère de la réduction du coût d'investigation, ce projet **n'est pas** justifié économiquement, son coût annuel dépassant plus de cinq fois l'économie qu'il permet. Le nouveau coût total du portefeuille est $45\,750 - 4\,800 = 40\,950$ € pour un nombre de déclarations inchangé (61, puisque seuls des faux positifs sont éliminés), soit un nouveau coût par déclaration de $40\,950/61 = 671,31$ € — une amélioration de l'efficacité mesurée du dispositif (contre 750 € avant réglage) qui, bien réelle, ne suffit pas à rendre le projet rentable en lui-même : l'écart illustre qu'améliorer un indicateur d'efficacité (coût par déclaration) et rentabiliser l'investissement qui y conduit sont deux questions distinctes, la seconde dépendant aussi de l'ampleur absolue des économies réalisables dans la catégorie ciblée — ici limitées par la taille relativement modeste du coût initial de la catégorie Particuliers (12 000 € seulement) comparée au coût du projet.

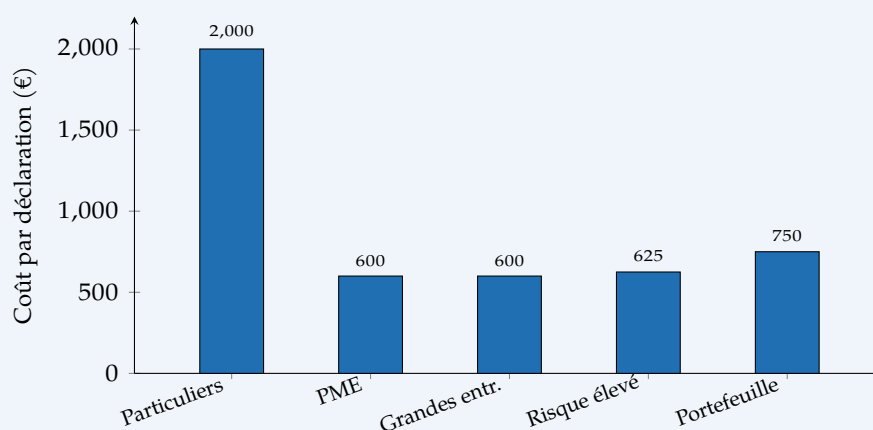


FIG. 1 : Coût d'investigation par déclaration effective à la FIU, par catégorie de clientèle, avant réglage des seuils — exercice 5. La catégorie Particuliers, la plus volumineuse en alertes, est aussi la moins productive.

Corrigé de l'exercice 6 — Diligence renforcée, PPE et conservation des dossiers, chiffrés

On a trois catégories avec (n , temps de base, temps additionnel EDD) : Standard (8 000, 1,0, 0), Risque élevé (600, 1,0, 2,0), PPE étrangère (50, 1,0, 5,0), au taux de conformité de 60 €/h.

- (a) Standard : temps total = $8\,000 \times (1,0 + 0) = 8\,000$ h, coût = $8\,000 \times 60 = 480\,000$ €. Risque élevé : temps total = $600 \times (1,0 + 2,0) = 1\,800$ h, coût = $1\,800 \times 60 = 108\,000$ €. PPE étrangère : temps total = $50 \times (1,0 + 5,0) = 300$ h, coût = $300 \times 60 = 18\,000$ €. Le portefeuille des trois catégories totalise $8\,000 + 1\,800 + 300 = 10\,100$ heures pour un coût de conformité total de $480\,000 + 108\,000 + 18\,000 = 606\,000$ €.
- (b) Le coût total de l'approbation par la direction générale pour l'ensemble des 50 dossiers PPE est

$50 \times 2,0 \times 250 = 25\,000$ € (soit 500 € par dossier PPE : $2,0 \times 250$).

- (c) Coût total par catégorie : Standard = **480 000** € (pas d'approbation direction générale) ; Risque élevé = **108 000** € (pas d'approbation direction générale) ; PPE étrangère = $18\,000 + 25\,000 = 43\,000$ €. Coût moyen par dossier : Standard = $480\,000/8\,000 = 60$ € ; Risque élevé = $108\,000/600 = 180$ € ; PPE étrangère = $43\,000/50 = 860$ €. Le rapport au coût moyen standard est $180/60 = 3,00$ pour la catégorie Risque élevé, et $860/60 = 14,33$ pour la catégorie PPE étrangère. Pour la catégorie Risque élevé, ce rapport de 3,00 reflète exactement le triplement du temps de traitement (3,0 h contre 1,0 h de base, sans approbation direction générale) : diligence renforcée et rapport de coût coïncident parfaitement. Pour la catégorie PPE, en revanche, le rapport de 14,33 excède largement le rapport de temps de traitement seul (6,0 h contre 1,0 h, soit un facteur 6) : l'écart entre le facteur 6 (temps) et le facteur 14,33 (coût) s'explique précisément par l'ajout du coût d'approbation par la direction générale (500 € par dossier, au tarif horaire de 250 €/h bien supérieur au tarif de conformité de 60 €/h), qui pèse à lui seul pour plus de la moitié (25 000 € sur 43 000 € de coût total PPE, soit 58,14 %) du surcoût de cette catégorie.
- (d) Le coût de conservation, sur la durée minimale de cinq ans, de la cohorte annuelle complète ($8\,000 + 600 + 50 = 8\,650$ nouveaux clients) est $8\,650 \times 8 \times 5 = 346\,000$ €. Parmi les 50 dossiers PPE, 20 % soit $50 \times 0,20 = 10$ dossiers voient leur conservation étendue de trois années supplémentaires (huit ans au lieu de cinq) : le coût additionnel de cette extension est $10 \times 8 \times 3 = 240$ €. Le coût de conservation total, extension comprise, est $346\,000 + 240 = 346\,240$ €, l'extension n'en représentant que $240/346\,240 = 0,069\%$ — une part marginale. Le coût global du dispositif pour la cohorte annuelle, diligence renforcée et approbation ($606\,000 + 25\,000 = 631\,000$ €) plus conservation ($346\,240$ €), s'élève à $631\,000 + 346\,240 = 977\,240$ € ; la conservation des dossiers y représente $346\,240/977\,240 = 35,43\%$ — plus du tiers du coût global du dispositif AML/CFT associé à cette seule cohorte annuelle, alors même que l'extension pour litige n'y contribue que très marginalement.

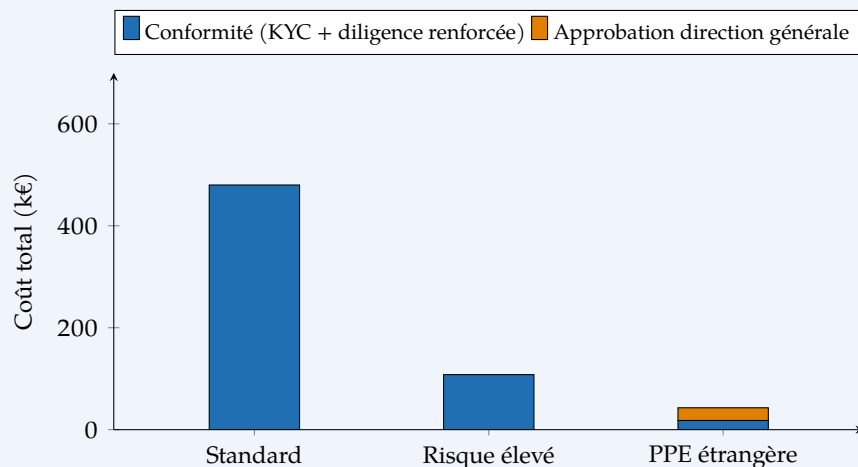


FIG. 2 : Coût total par catégorie de nouveaux clients (en k€) : conformité (bleu) et approbation par la direction générale, PPE uniquement (orange) — exercice 6.